PARTE V | PLANO NACIONAL 2027 A 2030

Produção Agropecuária Indígena Cooperativa

Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa: do roçado familiar à lavoura em escala comercial, com segurança jurídica, crédito e conservação dos territórios

Apresentado à Presidência da República pelo Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul, em consonância com o programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, com o Plano Safra da Agricultura Familiar e com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas.

1,12%
dos produtores rurais do país são indígenas

88%
dos estabelecimentos indígenas não usam agrotóxicos

4 escalas
do roçado à lavoura em escala comercial cooperativa

24 metas
em 10 eixos de execução

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 26 de outubro de 2026

FICHA TÉCNICA

Título	Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa 2027 a 2030
Natureza	Proposta técnica de política pública, com medidas executáveis por decreto, portarias, instruções normativas e resoluções, e com proposta legislativa complementar
Destinatário	Presidência da República, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Agricultura e Pecuária e Ministério dos Povos Indígenas
Horizonte	1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2030
Proponente	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul (FOCAMS), presidido por Aguinaldo de Arruda Areco
Responsáveis pelos projetos	Maria Auxiliadora Bezerra, Presidente do Instituto Cacique Enir Terena (consultoria institucional técnica) Germano Coelho Ramos Rocha-Silva, Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
Origem	Projeto próprio recomendado pelo Plano Nacional de Empreendedorismo Indígena, que tratou da agricultura familiar e da sociobiodiversidade e reservou a este documento a produção agropecuária em escala comercial

Há povos indígenas que plantam roças para alimentar a família, outros que vendem para a merenda escolar, outros que criam gado em pastagens comunitárias e outros que cultivam milhares de hectares de grãos com máquinas próprias. Todos são agricultores e todos enfrentam a mesma dificuldade: as regras do crédito, do licenciamento e do mercado foram feitas para quem tem título de terra individual. Este Plano propõe instrumentos que funcionam com a terra coletiva, mantida sob a posse e a decisão das comunidades.

Sumário

	Siglas	160
	Sumário executivo	161
1	Justificativa da coordenação presidencial	162
2	Diagnóstico	162
3	As quatro escalas da produção indígena	164
4	Análise jurídica e necessidade de mudanças normativas	165
5	Financiamento inovador com a legislação atual	166
6	Experiências de referência	168
7	Alinhamento com o programa de governo e com os demais planos	169
8	Os dez eixos de execução	170
9	Painel de metas e indicadores	175
10	Governança	171
11	Cronograma e entregas dos 100 dias	177
12	Riscos e salvaguardas	178
13	Conclusão	179
	Referências	180
	Anexo A. Minuta de decreto presidencial	181
	Anexo B. Diretrizes do projeto de lei da produção agropecuária indígena	182
	Anexo C. Roteiro de regularização de um projeto produtivo	183

Siglas

ATER	Assistência técnica e extensão rural
CAF	Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, sucessor da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
CMN	Conselho Monetário Nacional
CPR	Cédula de Produto Rural (Lei nº 8.929/1994)
CRA	Certificado de recebíveis lastreado em créditos da produção rural
Fiagro	Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Lei nº 14.130/2021)
FGS	Fundo Garantidor Solidário (Lei nº 13.986/2020)
FOCAMS	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul
MCR	Manual de Crédito Rural
OGM	Organismo geneticamente modificado
PNAE, PAA	Programa Nacional de Alimentação Escolar; Programa de Aquisição de Alimentos
Pronaf	Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PSR	Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
TAC	Termo de ajustamento de conduta

Sumário executivo

O Censo Agropecuário 2017 registrou que 1,12% dos produtores rurais brasileiros se declararam indígenas, proporção que chega a 33,63% em Roraima, 20,43% no Amazonas e 4,52% em Mato Grosso do Sul. A produção indígena é mais diversificada que a média nacional, tem mais mulheres à frente dos estabelecimentos e, em 88,01% deles, não usa agrotóxicos. Ao mesmo tempo, há comunidades que já operam lavouras mecanizadas em escala comercial, como os Paresi, em Mato Grosso, com cerca de 19 mil hectares regularizados após acordo com o Ministério Público Federal, o Ibama e a Funai.

A produção indígena enfrenta obstáculos que não decorrem da falta de capacidade dos produtores. As terras indígenas pertencem à União e são de usufruto coletivo; não podem ser vendidas, hipotecadas nem arrendadas. Os instrumentos de crédito rural, porém, foram desenhados para quem oferece a terra como garantia. Não há norma específica em vigor para o licenciamento ambiental de atividades agropecuárias conduzidas por organizações indígenas. E faltam assistência técnica, seguro, armazenagem e acesso ao mercado.

O **Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa** parte de uma constatação jurídica decisiva: o art. 26 da Lei nº 14.701/2023, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2025, já permite atividades econômicas nas terras indígenas, conduzidas pela própria comunidade, com cooperação e contratação de terceiros, desde que mantida a posse indígena, com aprovação comunitária e registro dos contratos na Funai. A maior parte do que é necessário cabe, portanto, em decreto, portarias, instruções normativas e resoluções do Conselho Monetário Nacional, com aplicação imediata. Uma lei específica é recomendada para dar estabilidade ao modelo.

Principais metas até 2030

1. Publicar em 2027 a nova norma de licenciamento ambiental das atividades agropecuárias conduzidas por organizações indígenas.
2. Instituir o Plano de Gestão Produtiva da Terra Indígena e aprovar 200 planos.
3. Regularizar 300 cooperativas e associações produtivas indígenas.
4. Ampliar de 35.218 para 60 mil os produtores indígenas com cadastro da agricultura familiar.
5. Viabilizar a emissão de 500 Cédulas de Produto Rural por cooperativas indígenas, com garantia na produção e não na terra.
6. Estruturar ao menos três fundos ou operações do mercado de capitais lastreados na produção indígena.
7. Implantar 50 armazéns e centrais comunitárias e 150 patrulhas mecanizadas.
8. Recuperar 20 mil hectares de pastagens degradadas em terras indígenas.
9. Formar 3 mil jovens indígenas como técnicos agropecuários.
10. Garantir prestação de contas anual em assembleia em 100% das cooperativas apoiadas.

1 Justificativa da coordenação presidencial

A produção agropecuária indígena depende de pelo menos oito órgãos: a Funai, que registra contratos e acompanha as comunidades; o Ibama, que licencia; o Ministério da Agricultura, que trata do crédito, do seguro e da defesa agropecuária; o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida do Pronaf e da assistência técnica; o Conselho Monetário Nacional, que define as regras do crédito rural; a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais; a Conab, que compra e armazena; e o Ministério dos Povos Indígenas. A falta de coordenação entre eles explica por que comunidades com terra, trabalho e vontade de produzir passam anos sem conseguir licença ou crédito.

A coordenação pela Casa Civil é necessária porque:

- as medidas de destravamento dependem de atos de vários órgãos, que precisam ser publicados de forma coordenada e no mesmo prazo;
- a experiência dos Paresi mostrou que, sem regra clara, a produção indígena depende de acordos caso a caso, com insegurança para as comunidades e para os órgãos de fiscalização;
- a produção agropecuária indígena pode contribuir para a autonomia econômica dos povos e para a economia regional, desde que tenha segurança jurídica e respeite os direitos territoriais e ambientais.

2 Diagnóstico

2.1 Quem são os produtores indígenas

Dos cerca de 5,1 milhões de produtores recenseados em 2017, 1,12% se declararam indígenas, o que corresponde a aproximadamente 57 mil produtores. A participação é maior no Norte (5,0%) e no Centro-Oeste (1,29%), e chega a um terço dos produtores em Roraima.

Figura 1. Participação de produtores indígenas no total de produtores rurais, 2017



Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017, resultados por cor ou raça do produtor. O número absoluto de cerca de 57 mil produtores foi estimado pelo autor a partir do percentual divulgado.

88,01%
dos estabelecimentos dirigidos por indígenas não usaram agrotóxicos

35.218
declarações de aptidão ao Pronaf indígenas válidas, segundo a Funai

1,7%
da Terra Indígena Paresi ocupada por lavouras

Fontes: IBGE, Censo Agropecuário 2017; Funai, informação divulgada pela imprensa especializada; Agência Pública e Canal Rural sobre os Paresi.

2.2 O caso Paresi

Os Paresi, em Mato Grosso, cultivam grãos em escala comercial há mais de uma década. Na safra 2018/2019 plantaram cerca de 10 mil hectares, dos quais 8,7 mil de soja, numa terra indígena de aproximadamente 1,5 milhão de hectares, o que representa 1,7% de sua área. O plano de gestão da comunidade prevê até 30 mil hectares em 50 anos. A produção passou por embargo do Ibama, depois suspenso para cerca de 19 mil hectares em cinco terras indígenas, e foi regularizada por termo de ajustamento de conduta firmado em 2019 com o Ministério Público Federal, o Ibama e a Funai. A gestão operacional é feita por cooperativa indígena.

Figura 2. Escala da produção mecanizada dos Paresi



Fontes: Canal Rural e Compre Rural, com dados da Funai e da cooperativa; Agência Pública (2018). As áreas referem-se a momentos distintos e a conjuntos diferentes de terras indígenas.

O caso ensina três coisas. A comunidade é capaz de produzir com tecnologia e escala. A ausência de regra geral obriga a soluções caso a caso, com insegurança para produtores e financiadores. E organizações indígenas e ambientalistas alertam, com razão, que um caso de sucesso não deve ser imposto como modelo único: cada povo deve escolher o seu caminho.

2.3 Obstáculos

Tabela 1. Obstáculos à produção agropecuária indígena

Obstáculo	Descrição	Resposta do Plano
Garantias de crédito	A terra indígena não pode ser hipotecada nem alienada; o crédito rural exige, em geral, garantia real	Garantia na produção (CPR), fundo garantidor solidário e recebíveis (eixo 5)
Licenciamento ambiental	Não há norma específica em vigor para atividades conduzidas por organizações indígenas	Nova norma conjunta em 2027 (eixo 1)
Contratos com terceiros	Insegurança sobre o que é cooperação permitida e o que é arrendamento proibido	Contratos-modelo e registro na Funai (eixos 1 e 2)
Cadastro e assistência técnica	Muitos produtores sem cadastro da agricultura familiar e sem assistência técnica contínua	Cadastro ativo e ATER indígena (eixo 4)
Infraestrutura	Falta de armazéns, máquinas, estradas e energia	Centrais comunitárias, patrulhas mecanizadas e energia solar (eixo 7)

Sementes geneticamente modificadas	A Lei nº 11.460/2007 proíbe o cultivo de OGM em terras indígenas	Produção convencional, orgânica e agroecológica, com prêmio de mercado (eixo 10)
Divisão dos resultados	Risco de concentração dos ganhos em poucas famílias	Governança cooperativa e prestação de contas em assembleia (eixo 3)

3 As quatro escalas da produção indígena

O Plano respeita todos os tipos de produtor indígena e reconhece quatro escalas de produção, com instrumentos próprios para cada uma. Nenhuma escala é superior à outra: a comunidade escolhe a combinação que deseja, e é comum que convivam no mesmo território.

Figura 3. Escalas da produção agropecuária indígena e instrumentos de apoio



Elaboração própria.

4 Análise jurídica e necessidade de mudanças normativas

4.1 O que a legislação já permite

O art. 231, § 2º, da Constituição garante aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos de suas terras. A Lei nº 6.001/1973 proíbe o arrendamento e qualquer negócio que restrinja a posse direta da comunidade (art. 18). A Lei nº 14.701/2023, em seu art. 26, facultou o exercício de atividades econômicas pela própria comunidade, admitidas a cooperação e a contratação de terceiros não indígenas, e manteve a vedação ao arrendamento.

Ao concluir, em dezembro de 2025, o julgamento das ações sobre a Lei nº 14.701/2023, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais vários dispositivos, entre eles o marco temporal, e deu aos arts. 26 e 27 interpretação conforme a Constituição. Segundo as análises publicadas, as atividades econômicas nas terras indígenas são constitucionais quando realizadas pela própria comunidade, conforme seus usos e costumes, com manutenção da posse indígena, aprovação comunitária e registro dos contratos na Funai, além de consulta livre, prévia e informada, estudo de impacto ambiental quando cabível e repartição de benefícios.

> **Conclusão da análise**
>
> Não é necessária emenda constitucional nem nova lei para iniciar o Plano. O art. 26 da Lei nº 14.701/2023, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, oferece base legal suficiente para a produção agropecuária indígena com cooperação de terceiros. O que falta são atos infralegais que transformem essas condições em procedimento claro. Uma lei específica é recomendada para consolidar o modelo e dar estabilidade de longo prazo aos produtores e financiadores.

4.2 Matriz de mudanças normativas

Tabela 2. Situação atual, via imediata e via legislativa

Tema	Situação atual	Via imediata (ato infralegal)	Via legislativa recomendada
Atividade econômica com terceiros	Permitida pelo art. 26 da Lei nº 14.701/2023, nos termos do STF	Decreto que regulamenta as condições fixadas pelo STF	Lei da produção agropecuária indígena que consolida as condições
Arrendamento	Vedado (Lei nº 6.001/1973, art. 18; Lei nº 14.701/2023, art. 26)	Contratos-modelo de prestação de serviços, fornecimento e compra antecipada, com gestão indígena	Manter a vedação e definir em lei os contratos admitidos
Licenciamento ambiental	Sem norma específica em vigor	Nova instrução normativa conjunta Funai e Ibama, construída com o MPI e as organizações indígenas, com exigências proporcionais ao porte e ao risco	Não necessária
Aprovação comunitária e registro	Exigidos pelo STF, sem procedimento padronizado	Portaria da Funai com rito de assembleia, ata e registro eletrônico dos contratos	Incluir na lei da produção agropecuária indígena
Crédito rural	Regras do Manual de Crédito Rural pensadas para imóvel próprio	Resolução do CMN que reconhece cooperativas indígenas e garantias sobre a produção	Não necessária

Garantias	Terra indígena não pode ser dada em garantia	CPR com penhor de safra, Fundo Garantidor Solidário e cessão de recebíveis	Autorizar aporte da União em fundo garantidor específico
Cadastro da agricultura familiar	Cadastro individual com dificuldades para a produção coletiva	Portaria do MDA para cadastro de unidades familiares e cooperativas indígenas	Não necessária
OGM em terras indígenas	Proibido (Lei nº 11.460/2007)	Produção convencional, orgânica e agroecológica, com prêmio de mercado	Manter a vedação
Plano de gestão produtiva	Inexistente como instrumento formal	Instituição por decreto, com aprovação em assembleia	Incluir na lei, a exemplo dos códigos de gestão da terra do Canadá

Fontes: textos legais citados; Planalto, Lei nº 14.701/2023 com remissões às ADIs 7582, 7583 e 7586 e à ADC 87; análises do julgamento publicadas por Mattos Filho, Migalhas e Instituto Socioambiental; Instrução Normativa Conjunta Funai e Ibama nº 3/2023.

5 Financiamento inovador com a legislação atual

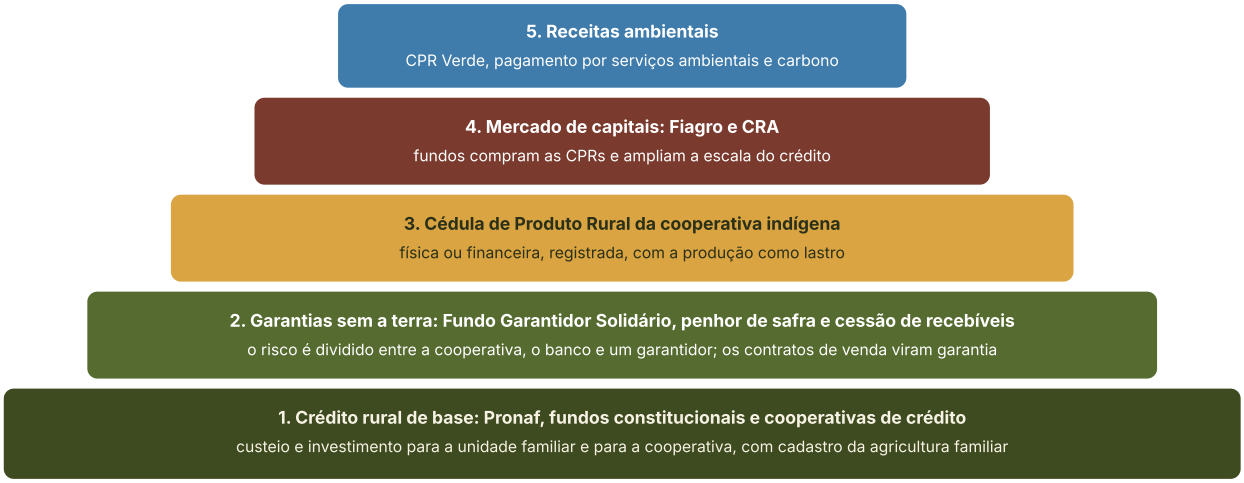
O produtor indígena não pode oferecer a terra como garantia. O Plano mantém essa regra, que protege o território das gerações futuras, e transfere a garantia da terra para aquilo que a terra produz. A legislação brasileira já oferece os instrumentos para isso. A Lei nº 13.986/2020 ampliou a Cédula de Produto Rural e criou o Fundo Garantidor Solidário; a Lei nº 14.130/2021 instituiu os Fiagro; o Decreto nº 10.828/2021 criou a CPR Verde; a Lei nº 14.119/2021 instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais; e a Lei nº 15.042/2024 criou o mercado regulado de carbono. Nenhum desses instrumentos exige a terra em garantia.

> **Princípio do financiamento**
>
> A garantia está na safra, no rebanho, nos contratos de venda e nos serviços ambientais, nunca na terra. A cooperativa indígena é a emissora, a tomadora e a gestora, e a comunidade aprova cada operação em assembleia.

5.1 A escada do financiamento

Os instrumentos se combinam em camadas. O produtor começa com o crédito do Pronaf e avança, conforme ganha escala e histórico, para a CPR, o fundo garantidor e o mercado de capitais. A camada inferior reduz o risco da superior.

Figura 4. Camadas do financiamento da produção indígena



Elaboração própria com base na Lei nº 8.929/1994, na Lei nº 13.986/2020, na Lei nº 14.130/2021, no Decreto nº 10.828/2021, na Lei nº 14.119/2021 e na Lei nº 15.042/2024.

5.2 Instrumentos e forma de uso

Tabela 3. Instrumentos de financiamento aplicáveis sem mudança de lei

Instrumento	Base legal	Uso no Plano	Escala
Pronaf	Lei nº 11.326/2006; Manual de Crédito Rural	Custeio, investimento e microcrédito para unidades familiares indígenas com cadastro da agricultura familiar	Roçado e agricultura familiar
Fundos constitucionais (FCO, FNO, FNE)	Lei nº 7.827/1989	Linhas para cooperativas indígenas nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com taxas reduzidas	Todas
Cooperativas de crédito	Lei Complementar nº 130/2009	Postos de atendimento em terras indígenas e repasse de linhas oficiais	Todas
Cédula de Produto Rural	Lei nº 8.929/1994, alterada pela Lei nº 13.986/2020	Emissão pela cooperativa, com penhor da safra ou do rebanho e registro em entidade registradora	Média e grande
Fundo Garantidor Solidário	Lei nº 13.986/2020, arts. 1º a 6º	Grupos de cooperativas indígenas, banco e garantidor dividem o risco das operações de crédito	Média e grande
Cessão de recebíveis	Código Civil; Lei nº 11.947/2009; Lei nº 14.628/2023	Contratos de venda à alimentação escolar, ao PAA, a tradings e a agroindústrias usados como garantia	Todas
Troca de insumos por produção	Lei nº 8.929/1994 (CPR física)	Fornecedor entrega sementes e fertilizantes e recebe parte da safra, com contrato registrado na Funai	Média e grande
Fiagro	Lei nº 8.668/1993, alterada pela Lei nº 14.130/2021	Fundo que adquire CPRs de cooperativas indígenas, com cota subordinada de primeira perda	Grande
Certificado de recebíveis lastreado em créditos da produção rural	Lei nº 11.076/2004; Lei nº 14.430/2022	Securitização de carteiras de CPRs indígenas para investidores	Grande
CPR Verde	Decreto nº 10.828/2021	Remuneração da conservação de vegetação nativa, recuperação de nascentes e manejo florestal	Todas

Pagamento por serviços ambientais e carbono	Lei nº 14.119/2021; Lei nº 15.042/2024	Receita complementar vinculada à conservação, com consulta prévia e repartição definida em assembleia	Todas
Seguro rural	Lei nº 10.823/2003 (subvenção ao prêmio)	Seguro de lavouras e rebanhos para cooperativas e produtores indígenas	Média e grande
Recuperação de pastagens	Plano Safra, programa RenovAgro	Crédito para recuperar pastagens degradadas e integrar lavoura, pecuária e floresta	Média e grande

Fontes: textos legais citados; Senado Federal, Lei nº 13.986/2020; Câmara dos Deputados, Lei nº 14.130/2021.

5.3 Quatro operações-modelo

CPR Comunitária Indígena

A cooperativa emite uma CPR física sobre parte da safra de soja, milho ou feijão, com penhor da produção, aprovação em assembleia e registro do contrato na Funai. O comprador antecipa os recursos para o custeio e recebe o produto na colheita.

Fundo Garantidor das Cooperativas Indígenas

Cinco ou mais cooperativas constituem um Fundo Garantidor Solidário com um banco público, aportando um percentual de cada operação. O fundo cobre as primeiras perdas e reduz a taxa de juros do conjunto.

Fiagro Terra Indígena

Um fundo de investimento compra CPRs de várias cooperativas. A cota subordinada, de primeira perda, é subscrita por fundo público, banco de desenvolvimento ou filantropia; as cotas seniores, por investidores do mercado.

Contrato de alimento garantido

A cooperativa assina contratos plurianuais com a alimentação escolar, o PAA e redes de varejo. Os recebíveis desses contratos garantem o crédito da agroindústria, sem envolver o território.

O que precisa de ato infralegal

Três ajustes destravam esses instrumentos: uma resolução do CMN que reconheça expressamente as cooperativas e associações indígenas como tomadoras e admita garantias sobre a produção e os recebíveis em substituição às garantias imobiliárias; uma portaria da Funai que padronize o registro eletrônico dos contratos; e uma orientação conjunta dos bancos públicos sobre a análise de risco dessas operações.

6 Experiências de referência

Povos indígenas de outros países já operam agricultura e pecuária comerciais em grande escala sem perder o controle das terras. Em todos os casos, três elementos se repetem: uma pessoa jurídica coletiva forte, um plano de uso da terra aprovado pela comunidade e acesso a crédito desenhado para propriedade coletiva.

Tabela 4. Experiências de referência e adaptação ao Brasil

Experiência	O que é e o que mostrou	Adaptação no Plano
Navajo Agricultural Products Industry, Estados Unidos (1970)	Empresa da Nação Navajo que opera lavouras irrigadas no Navajo Indian Irrigation Project, planejado para cerca de 110 mil acres, com marca própria e venda a grandes compradores	Cooperativas indígenas de grande escala com gestão profissional e marca própria (eixos 3 e 10)

Acordo Keepseagle e Native American Agriculture Fund, Estados Unidos	Ação de produtores indígenas contra a discriminação no crédito rural federal, encerrada em acordo de US$ 680 milhões, homologado em 2011, com até US$ 80 milhões de alívio de dívidas; os recursos remanescentes criaram um fundo permanente de apoio à agricultura indígena	Fundo garantidor e linhas de crédito próprias, com acompanhamento da equidade no acesso (eixo 5)
Framework Agreement on First Nation Land Management, Canadá (1996)	Acordo que permite a cada Primeira Nação adotar seu próprio código de gestão da terra, aprovado pela comunidade, e administrar diretamente seus contratos de uso	Plano de Gestão Produtiva da Terra Indígena (eixo 2)
Trusts e incorporações maori, Nova Zelândia	A Te Ture Whenua Māori Act de 1993 permite que proprietários coletivos de terras maori formem trusts e incorporações que operam fazendas de leite, ovinos e bovinos; o prêmio Ahuwhenua reconhece as melhores fazendas maori	Cooperativa como estrutura de gestão coletiva e prêmio nacional de excelência produtiva indígena (eixos 3 e 10)
Indigenous Land and Sea Corporation, Austrália	Entidade pública que apoia a aquisição e a gestão de terras e opera empreendimentos agropecuários com comunidades aborígenes	Apoio técnico e de gestão às cooperativas nos primeiros anos de operação (eixo 4)
Paresi, Mato Grosso	Lavouras mecanizadas de soja, milho e feijão em cerca de 19 mil hectares, regularizadas por acordo com o MPF, o Ibama e a Funai	Modelo de regularização das áreas já em produção (eixos 1 e 2)
Café indígena de Rondônia	Produtores indígenas de café robusta amazônico, com apoio da Embrapa Rondônia e contratos com torrefadora privada, premiados em concursos de qualidade	Cadeias de alto valor da agricultura familiar indígena com comprador definido (eixo 8)

Fontes: Navajo Agricultural Products Industry, histórico institucional; Departamento de Justiça dos Estados Unidos e Cohen Milstein, acordo Keepseagle v. Vilsack; First Nations Land Management Resource Centre; Te Ture Whenua Māori Act 1993; Indigenous Land and Sea Corporation; Canal Rural, Compre Rural e Agência Pública sobre os Paresi; Embrapa Rondônia.

> **Lição comum**
>
> Onde os povos indígenas conquistaram escala, o Estado não substituiu a comunidade na gestão. Ofereceu segurança jurídica, crédito adequado e assistência técnica, e deixou a decisão sobre o uso da terra com quem vive nela.

7 Alinhamento com o programa de governo e com os demais planos

O programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, registrado no TSE com o título *Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil*, prevê o fomento à agricultura familiar pelo Pronaf, a retomada dos estoques reguladores, o apoio à modernização da produção agropecuária e a proteção dos povos indígenas e de seus territórios. O governo dispõe de instrumentos que este Plano leva aos produtores indígenas: o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Desenrola Rural para a renegociação de dívidas, o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, a Estratégia Nacional de Bioeconomia e a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas.

Tabela 5. Correspondência com o programa de governo e com as políticas federais

Programa ou política	Tradução no Plano	Eixo

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (Decreto nº 7.747/2012)	Plano de Gestão Produtiva aprovado em assembleia, integrado aos planos de gestão territorial e ambiental; cada comunidade escolhe o que produzir, em que escala e com quem	1, 2
Plano Safra da Agricultura Familiar e Pronaf	Linhas de custeio e investimento para unidades familiares e cooperativas indígenas, com atendimento nas aldeias	4, 5
Garantias e crédito orientado	Garantia na produção e nos contratos, e não na terra: CPR, Fundo Garantidor Solidário e recebíveis	5, 6
Desenrola Rural	Renegociação das dívidas de produtores e cooperativas indígenas, com assistência técnica	5
Programa de Aquisição de Alimentos, alimentação escolar e estoques da Conab	Compras públicas da produção indígena e armazéns comunitários ligados à rede da Conab	7, 8
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo 2024 a 2027)	Transição agroecológica, sementes tradicionais, certificação orgânica participativa e acesso dos produtos agroecológicos indígenas às compras públicas	8, 10
Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas	Recuperação de pastagens e integração lavoura, pecuária e floresta em terras indígenas	9
Estratégia Nacional de Bioeconomia e agenda climática	CPR Verde, pagamento por serviços ambientais e produção que conserva a floresta	6, 9
Novo PAC e Luz para Todos	Estradas vicinais, energia e armazenagem nas regiões produtoras indígenas	7

Fontes: programa de governo registrado no TSE; textos oficiais das normas; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Agricultura e Pecuária. A redação resume o conteúdo publicado.

O Plano aproveita também instrumentos financeiros em vigor, como a Cédula de Produto Rural e o Fundo Garantidor Solidário (Lei nº 13.986/2020), os Fiagro (Lei nº 14.130/2021) e a CPR Verde (Decreto nº 10.828/2021), e propõe norma específica de licenciamento para as atividades conduzidas por organizações indígenas, construída com o MPI e com as próprias organizações.

7.1 Conexão com os demais planos

Tabela 6. Integração com os planos de saúde, educação, saberes e empreendedorismo

Plano	Ponto de integração com a produção agropecuária indígena
Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas	Segurança alimentar e nutricional, produção de alimentos para as casas de apoio, saúde do trabalhador rural indígena e prevenção da exposição a agrotóxicos
Plano Nacional de Educação Escolar Indígena	Cursos técnicos em agropecuária nos Institutos Federais e escolas agrícolas, estágio nas cooperativas e alimentação escolar com produção local
Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas	Proteção das sementes tradicionais, indicações geográficas e repartição de benefícios do patrimônio genético
Plano Nacional de Empreendedorismo Indígena	Agroindústrias, marcas coletivas, Selo Indígenas do Brasil e acesso a mercados

8 Os dez eixos de execução

Cada eixo tem objetivo, ações, metas e responsáveis. As metas, de M1 a M24, estão reunidas no painel do capítulo 9. Os eixos atendem às quatro escalas da produção indígena, do roçado à lavoura em escala comercial.

Eixo 1. Segurança jurídica e regulação

Objetivo. Transformar as condições fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em procedimento claro, previsível e rápido.

1. Decreto que institui o Plano e regulamenta as atividades econômicas previstas no art. 26 da Lei nº 14.701/2023, nos termos fixados pelo STF.
2. Instrução normativa conjunta da Funai e do Ibama para o licenciamento das atividades agropecuárias conduzidas por organizações indígenas, com rito simplificado para áreas já abertas e em produção.
3. Portaria da Funai com o rito da assembleia, o modelo de ata e o registro eletrônico dos contratos, com prazo de análise definido.
4. Contratos-modelo de prestação de serviços, fornecimento de insumos e compra antecipada da produção, compatíveis com a vedação do arrendamento.
5. Envio ao Congresso do projeto de lei da produção agropecuária indígena (Anexo B).

> **Metas:** M1 instrução normativa de licenciamento publicada em 2027; M2 portaria de registro dos contratos em vigor em 2027; M3 resolução do CMN aprovada em 2027; M4 projeto de lei enviado ao Congresso em 2027.

Responsáveis: Casa Civil; Funai; Ibama; MPI; Ministério da Fazenda; Banco Central.

Eixo 2. Plano de gestão produtiva da terra

Objetivo. Dar a cada terra indígena um plano de uso decidido pela comunidade, que separa as áreas de produção, de conservação, de roça tradicional e de uso cultural.

1. Plano de Gestão Produtiva da Terra Indígena, elaborado com apoio da Embrapa e aprovado em assembleia, integrado aos planos de gestão territorial e ambiental já existentes.
2. Mapeamento por satélite das áreas já abertas, para que a expansão ocorra prioritariamente sobre áreas degradadas.
3. Regularização ambiental das áreas já em produção, a partir do modelo adotado com os Paresi.

> **Metas:** M6 200 planos de gestão produtiva aprovados; M17 100% das áreas já em produção regularizadas, com expansão apenas conforme o plano de gestão.

Responsáveis: Funai; Embrapa; Ibama; MMA; organizações indígenas.

Eixo 3. Cooperativas e governança

Objetivo. Fortalecer cooperativas e associações produtivas indígenas com gestão profissional, transparência e divisão justa dos resultados.

1. Programa de constituição e regularização de cooperativas com o Sescoop e as organizações estaduais de cooperativas.

2. Estatuto-modelo com regras de divisão dos resultados entre as famílias, fundo comunitário e reserva para investimentos.
3. Auditoria anual independente e prestação de contas em assembleia, na língua da comunidade.
4. Gestores profissionais contratados pela cooperativa, sob direção indígena, nos primeiros anos de operação.

Metas: M5 300 cooperativas e associações produtivas regularizadas; M23 prestação de contas anual em assembleia em 100% das cooperativas apoiadas.

Responsáveis: MAPA; Sescoop; OCB; Funai; MPI.

Eixo 4. Cadastro, assistência técnica e formação

Objetivo. Levar assistência técnica contínua a todas as escalas de produção e formar uma geração de técnicos indígenas.

1. Mutirões de emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar nas aldeias, com cadastro de unidades familiares e de cooperativas.
2. Assistência técnica pela Anater, pelas empresas estaduais de extensão, pelo Senar e pela Embrapa, com técnicos indígenas sempre que possível.
3. Bolsas para jovens indígenas em cursos técnicos de agropecuária nos Institutos Federais e escolas agrícolas, com estágio nas cooperativas.
4. Unidades de referência tecnológica nas terras indígenas, em parceria com a Embrapa.

Metas: M7 de 35.218 para 60 mil produtores indígenas cadastrados; M8 30 mil famílias com assistência técnica; M22 3 mil jovens indígenas formados técnicos agropecuários.

Responsáveis: MDA; Anater; Senar; Embrapa; MEC; Institutos Federais.

Eixo 5. Crédito e garantias sem a terra

Objetivo. Abrir o crédito rural ao produtor indígena com garantias baseadas na produção e nos contratos.

1. Resolução do CMN que reconhece as cooperativas indígenas como tomadoras e admite penhor de safra, de rebanho e cessão de recebíveis como garantias suficientes.
2. Fundo Garantidor das Cooperativas Indígenas, no formato do Fundo Garantidor Solidário da Lei nº 13.986/2020.
3. Linhas dos fundos constitucionais e do Pronaf com atendimento nas aldeias pelos bancos públicos e cooperativas de crédito.
4. Relatório anual de equidade no acesso ao crédito, a exemplo do acompanhamento instituído nos Estados Unidos após o acordo Keepseagle.

Metas: M9 dobrar o volume do Pronaf contratado por produtores indígenas; M10 fundo garantidor em operação com ao menos 50 cooperativas.

Responsáveis: Ministério da Fazenda; Banco Central; Banco do Brasil; Caixa; BNB; Basa; cooperativas de crédito.

Eixo 6. Mercado de capitais da produção indígena

Objetivo. Levar a produção indígena de maior escala ao mercado de capitais, com custo de financiamento menor e prazos mais longos.

1. Programa de emissão de CPRs pelas cooperativas indígenas, com registro, assessoria jurídica e padronização dos documentos.
2. Estruturação do Fiagro Terra Indígena, com cota subordinada de primeira perda e regras de investimento responsável.
3. Emissão de CRA lastreados em carteiras de CPRs indígenas, com relatório público de impacto.
4. CPR Verde e projetos de serviços ambientais, com consulta prévia e repartição dos resultados definida em assembleia.

> **Metas:** M11 500 CPRs emitidas por cooperativas indígenas; M12 um Fiagro ou CRA até 2028 e três até 2030; M13 100 operações de CPR Verde ou serviços ambientais.

Responsáveis: Ministério da Fazenda; CVM; BNDES; MAPA; entidades registradoras.

Eixo 7. Seguro, armazenagem e máquinas

Objetivo. Reduzir perdas e aumentar o poder de negociação do produtor indígena.

1. Prioridade às cooperativas indígenas na subvenção ao prêmio do seguro rural.
2. Armazéns e centrais comunitárias de beneficiamento, com financiamento do programa de armazenagem do Plano Safra e da Conab.
3. Patrulhas mecanizadas geridas pelas cooperativas, com tratores, implementos e manutenção.
4. Estradas vicinais e energia, com prioridade nas obras de infraestrutura e no programa Luz para Todos.

> **Metas:** M14 70% da área mecanizada coberta por seguro; M15 50 armazéns e centrais comunitárias; M16 150 patrulhas mecanizadas.

Responsáveis: MAPA; Conab; MDA; Ministério de Minas e Energia; Ministério dos Transportes.

Eixo 8. Agricultura familiar e alimentos

Objetivo. Fortalecer a produção de alimentos das famílias indígenas, com renda e segurança alimentar.

1. Fomento a roças, quintais, hortas, frutíferas, piscicultura e pequenos animais, com sementes tradicionais e práticas agroecológicas.

2. Compras da alimentação escolar e do PAA, que já dão prioridade às comunidades indígenas, com chamadas públicas adaptadas.
3. Agroindústrias comunitárias de farinha, polpas, mel, laticínios e carnes, regularizadas pelos serviços de inspeção.
4. Cadeias de alto valor, como café, cacau, guaraná, castanha e açaí, com comprador definido desde o início.

> **Metas:** M19 50 agroindústrias comunitárias regularizadas; M20 dobrar as compras da alimentação escolar e do PAA de produtores indígenas.

Responsáveis: MDA; Conab; FNDE; MAPA; Embrapa.

Eixo 9. Pecuária e recuperação de pastagens

Objetivo. Elevar a produtividade da pecuária indígena e recuperar áreas degradadas, sem abrir novas áreas de vegetação nativa.

1. Recuperação de pastagens degradadas com crédito do RenovAgro e assistência da Embrapa.
2. Integração lavoura, pecuária e floresta, bioinsumos e remineralizadores para reduzir o custo com fertilizantes.
3. Melhoramento genético, sanidade animal e identificação individual dos bovinos, em articulação com o plano nacional de identificação do MAPA.

> **Metas:** M18 100% da pecuária apoiada com rastreabilidade; M21 20 mil hectares de pastagens recuperados.

Responsáveis: MAPA; Embrapa; serviços estaduais de defesa agropecuária.

Eixo 10. Mercados, rastreabilidade e resultados

Objetivo. Valorizar a produção indígena no mercado e medir os resultados de forma pública.

1. Selo Indígenas do Brasil e rastreabilidade que comprove a origem, a regularidade ambiental e a gestão indígena da produção.
2. Acordos com tradings, frigoríficos, agroindústrias e redes de varejo para compra da produção certificada.
3. Prêmio nacional de excelência produtiva indígena, inspirado no prêmio Ahuwhenua da Nova Zelândia.
4. Painel público anual com produção, renda, crédito, área regularizada e conservação.

> **Meta:** M24 painel público publicado anualmente a partir de 2028.

Responsáveis: Casa Civil; MAPA; MDA; MPI; ApexBrasil.

8.1 Roteiro de um projeto produtivo

Todo projeto apoiado segue o mesmo caminho, do qual a comunidade participa em todas as etapas. O roteiro detalhado está no Anexo C.

Figura 5. Etapas de regularização e financiamento de um projeto produtivo



A cada safra, a assembleia avalia os resultados e decide sobre a continuidade do projeto

Elaboração própria com base no art. 26 da Lei nº 14.701/2023, nos termos fixados pelo STF.

9 Painel de metas e indicadores

As 24 metas têm linha de base, valor intermediário em 2028, valor final em 2030 e fonte de verificação. Onde a linha de base não é conhecida, ela será medida em 2027, com os dados do cadastro da agricultura familiar, do Banco Central e da Funai.

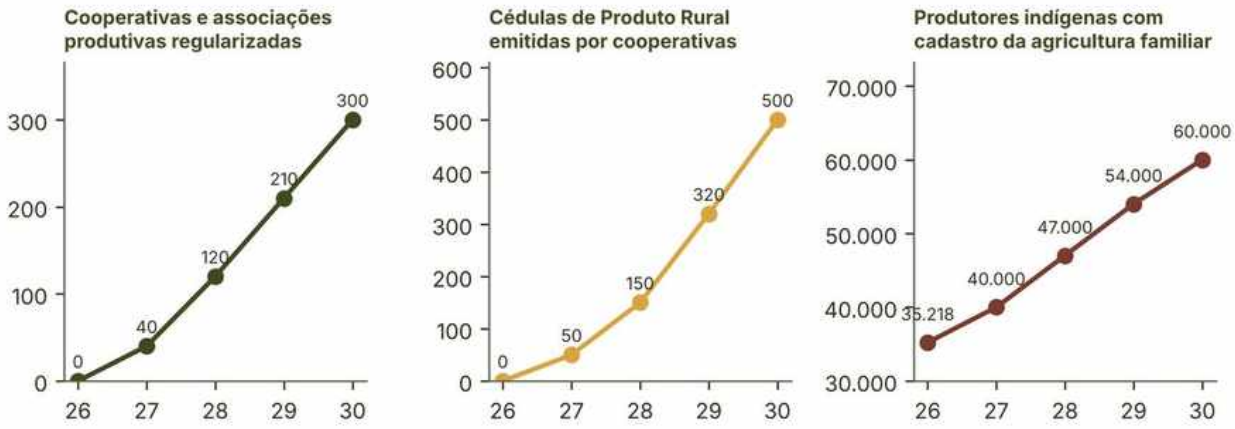
Tabela 7. Painel de metas

Nº	Indicador	Linha de base	2028	2030	Verificação
Eixo 1. Segurança jurídica e regulação					
M1	Instrução normativa de licenciamento das atividades conduzidas por organizações indígenas	revogada em 2023	em vigor	em vigor	Diário Oficial
M2	Portaria da Funai de aprovação comunitária e registro eletrônico dos contratos	inexistente	em vigor	em vigor	Funai
M3	Resolução do CMN sobre crédito a cooperativas indígenas com garantias na produção	inexistente	em vigor	em vigor	Banco Central
M4	Projeto de lei da produção agropecuária indígena	inexistente	em tramitação	aprovado	Congresso Nacional
Eixos 2 a 4. Gestão da terra, cooperativas e assistência técnica					
M5	Cooperativas e associações produtivas indígenas regularizadas (acumulado)	a medir em 2027	120	300	MAPA, Sescoop
M6	Planos de gestão produtiva aprovados em assembleia	0	80	200	Funai
M7	Produtores indígenas com cadastro da agricultura familiar	35.218	45.000	60.000	MDA
M8	Famílias indígenas com assistência técnica contínua	a medir em 2027	12.000	30.000	Anater, Senar
M22	Jovens indígenas formados técnicos agropecuários	a medir em 2027	1.000	3.000	MEC

M23	Cooperativas apoiadas com prestação de contas anual em assembleia	a medir em 2027	100%	100%	Auditoria
Eixos 5 e 6. Crédito, garantias e mercado de capitais					
M9	Volume do Pronaf contratado por produtores indígenas	a medir em 2027	mais 50%	o dobro	Banco Central
M10	Cooperativas indígenas participantes do fundo garantidor	0	20	50	Ministério da Fazenda
M11	CPRs emitidas por cooperativas indígenas (acumulado)	a medir em 2027	150	500	Entidades registradoras
M12	Fiagro ou CRA lastreados na produção indígena	0	1	3	CVM
M13	Operações de CPR Verde ou de serviços ambientais	a medir em 2027	30	100	Entidades registradoras
Eixos 7 a 9. Infraestrutura, alimentos e pecuária					
M14	Área mecanizada indígena coberta por seguro rural	a medir em 2027	40%	70%	MAPA
M15	Armazéns e centrais comunitárias implantados	a medir em 2027	20	50	Conab
M16	Patrulhas mecanizadas geridas por cooperativas	a medir em 2027	60	150	MDA
M17	Áreas já em produção com regularização ambiental	a medir em 2027	50%	100%	Ibama, Funai
M18	Rebanho das cooperativas apoiadas com rastreabilidade	a medir em 2027	50%	100%	MAPA
M19	Agroindústrias comunitárias regularizadas	a medir em 2027	20	50	MAPA
M20	Compras da alimentação escolar e do PAA de produtores indígenas	a medir em 2027	mais 50%	o dobro	FNDE, Conab
M21	Pastagens degradadas recuperadas em terras indígenas	a medir em 2027	8 mil ha	20 mil ha	Embrapa
Eixo 10. Resultados					
M24	Painel público anual da produção agropecuária indígena	inexistente	publicado	publicado	Casa Civil

Linha de base de M7: produtores indígenas com Declaração de Aptidão ao Pronaf ativa, conforme dados oficiais do MDA. As demais linhas de base serão aferidas em 2027.

Figura 6. Evolução de três metas estruturantes



Elaboração própria.

10 Governança

O Plano não cria entidades nem cargos. A coordenação cabe à Casa Civil, com um comitê de ministérios e instituições financeiras e um conselho consultivo de produtores indígenas que representa as quatro escalas de produção e as cinco regiões do país.

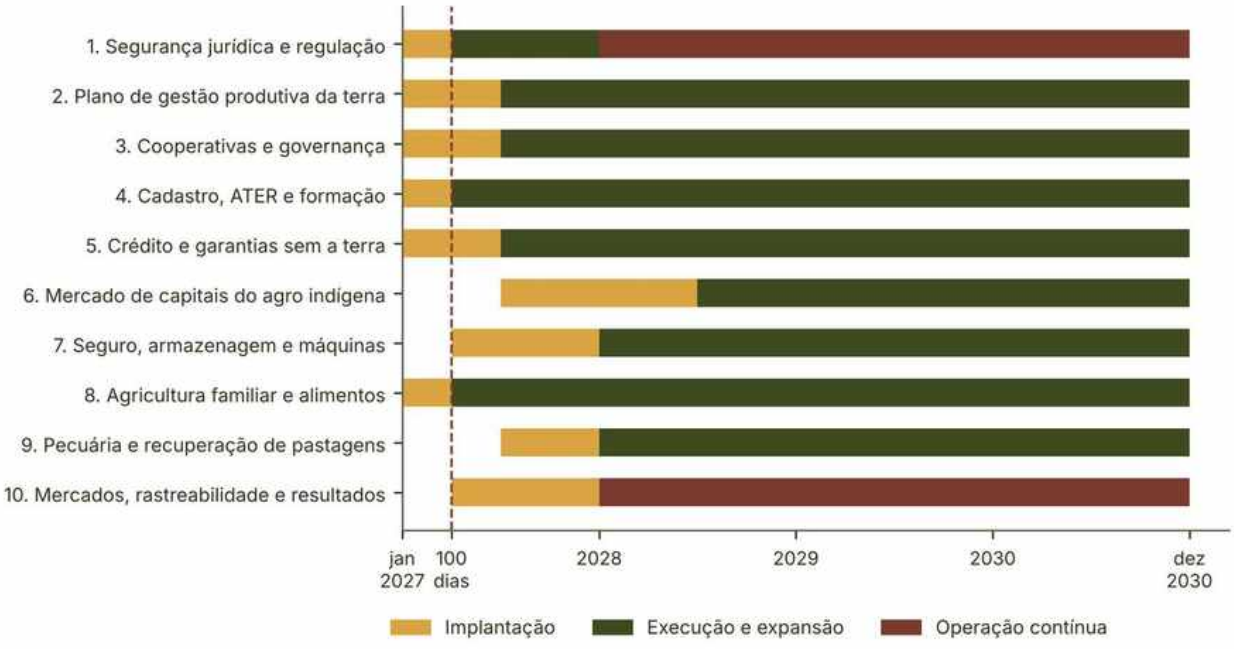
Figura 7. Estrutura de governança do Plano



Elaboração própria.

11 Cronograma e entregas dos 100 dias

Figura 8. Cronograma de execução dos dez eixos, 2027 a 2030



Elaboração própria.

Tabela 8. Entregas dos primeiros 100 dias

Prazo	Entrega	Responsável
Dia 1	Decreto que institui o Plano e o Comitê de Coordenação	Presidência; Casa Civil
Dia 30	Consulta pública da minuta da instrução normativa de licenciamento e da portaria de registro dos contratos	Funai; Ibama
Dia 45	Contratos-modelo de prestação de serviços, fornecimento de insumos e compra antecipada	Funai; AGU; MAPA
Dia 60	Voto ao CMN sobre crédito a cooperativas indígenas com garantias na produção	Ministério da Fazenda; Banco Central
Dia 75	Instalação do Conselho de Produtores Indígenas e escolha de 20 projetos-piloto nas quatro escalas	MPI; MAPA; MDA
Dia 90	Primeiros mutirões de cadastro da agricultura familiar e de assistência técnica nos territórios piloto	MDA; Anater; Senar
Dia 100	Projeto de lei da produção agropecuária indígena enviado ao Congresso e primeira CPR comunitária registrada	Casa Civil; cooperativa piloto

12 Riscos e salvaguardas

Tabela 9. Matriz de riscos

Risco	Chance	Impacto	Salvaguarda
Arrendamento disfarçado, com perda do controle indígena sobre a terra	média	alto	Contratos-modelo, registro na Funai, gestão pela cooperativa e auditoria anual
Decisão sem participação de toda a comunidade	média	alto	Assembleia com quórum, ata registrada, consulta prévia e participação de mulheres e jovens
Desmatamento ou avanço sobre áreas de uso cultural	média	alto	Plano de gestão produtiva, expansão prioritária sobre áreas abertas e monitoramento por satélite
Endividamento das cooperativas	média	alto	Escada do financiamento, limites de crédito, seguro e fundo garantidor
Concentração dos resultados em poucas famílias	média	médio	Estatuto-modelo com regras de divisão, fundo comunitário e prestação de contas
Insegurança jurídica por mudança de interpretação	baixa	alto	Atos infralegais aderentes à decisão do STF e aprovação da lei específica
Exposição a agrotóxicos	média	médio	Assistência técnica, receituário agronômico, equipamentos de proteção e integração com a saúde indígena
Perda das sementes e da agricultura tradicional	baixa	médio	Áreas de roça tradicional no plano de gestão e bancos comunitários de sementes

13 Conclusão

Os povos indígenas brasileiros produzem em todas as escalas, do roçado que alimenta a família à lavoura mecanizada que abastece o mercado. O que os afasta do crédito, do seguro e do mercado é a falta de regras claras e de instrumentos adequados à propriedade coletiva da terra.

O Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa mostra que esses instrumentos já existem na legislação. Com um decreto, uma instrução normativa, uma portaria e uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a produção indígena passa a ter licenciamento, registro de contratos, crédito e acesso ao mercado de capitais, com a terra preservada como patrimônio da comunidade. A lei proposta no Anexo B dará estabilidade ao modelo. A execução pode começar no primeiro dia de governo, com os primeiros resultados nos territórios piloto em 100 dias.

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 26 de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente pelo serviço de assinatura digital do gov.br (Lei nº 14.063/2020). Cada signatário aplica sua assinatura no espaço reservado acima de seu nome.

Espaço para assinatura digital gov.br

Aguinaldo de Arruda Areco
Indígena Terena
Presidente
Pela Diretoria do Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul (FOCAMS)

Espaço para assinatura digital gov.br

Maria Auxiliadora Bezerra
Presidente do Instituto Cacique Enir Terena (ICET)
Consultoria institucional técnica
Responsável pelos projetos

Espaço para assinatura digital gov.br

Germano Coelho Ramos Rocha-Silva
Indígena Terena
Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
Responsável pelos projetos

Referências

AGÊNCIA PÚBLICA. Reportagens sobre a produção agrícola mecanizada na Terra Indígena Paresi, Mato Grosso.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 231.

BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio). Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993. Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994. Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003. Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020. Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Lei nº 14.130, de 29 de março de 2021. Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022. Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023. Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023. Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024.

BRASIL. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 (Convenção nº 169 da OIT). Decreto nº 10.828, de 1º de outubro de 2021 (CPR Verde).

BRASIL. Fundação Nacional dos Povos Indígenas e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 22 de fevereiro de 2021; Instrução Normativa Conjunta nº 3, de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7582, 7583 e 7586 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 87. Julgamento de dezembro de 2025.

CANAL RURAL. Reportagens sobre a colheita de soja e milho dos Paresi em Mato Grosso.

BRASIL. Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012 (PNGATI). Decreto nº 12.044, de 5 de junho de 2024 (Estratégia Nacional de Bioeconomia).

COHEN MILSTEIN. Keepseagle v. Vilsack: settlement information.

COMPRE RURAL. Reportagens sobre a produção agrícola dos Paresi.

EMBRAPA RONDÔNIA. Publicações sobre a produção de café robusta amazônico por agricultores indígenas.

ESTADOS UNIDOS. Department of Justice. Keepseagle v. Vilsack, acordo homologado em 2011.

FIRST NATIONS LAND MANAGEMENT RESOURCE CENTRE. Framework Agreement on First Nation Land Management, 1996.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Propostas de governo dos candidatos ao cargo de Presidente da República, Eleições 2026: Lula. Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil.

IBGE. Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos.

INDIGENOUS LAND AND SEA CORPORATION (Austrália). Relatórios institucionais.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Análises do julgamento da Lei nº 14.701/2023 pelo Supremo Tribunal Federal.

MATTOS FILHO. Análise do julgamento do marco temporal e da Lei nº 14.701/2023 pelo STF. 2025.

MIGALHAS. Cobertura do julgamento da Lei nº 14.701/2023 pelo STF. Dez. 2025.

NAVAJO AGRICULTURAL PRODUCTS INDUSTRY. History.

NOVA ZELÂNDIA. Te Ture Whenua Māori Act 1993.

Anexo A. Minuta de decreto presidencial

DECRETO Nº , DE DE DE 2027

Institui o Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa para o período de 2027 a 2030, e regulamenta as atividades econômicas de que trata o art. 26 da Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 231 da Constituição, no art. 26 da Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023, e na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada na forma do Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa, com a finalidade de apoiar a produção agropecuária decidida e gerida pelas comunidades indígenas, em todas as escalas, com conservação ambiental e preservação da posse indígena.

Art. 2º As atividades agropecuárias conduzidas pelas comunidades indígenas, inclusive com cooperação e contratação de terceiros, observarão: I. a manutenção da posse e da gestão indígenas sobre a terra; II. a aprovação pela comunidade, em assembleia registrada em ata; III. o registro dos contratos na Fundação Nacional dos Povos Indígenas; IV. o licenciamento ambiental, quando exigível; V. a consulta prévia, livre e informada, nos casos previstos na Convenção nº 169; VI. a destinação dos resultados à comunidade, conforme regras por ela aprovadas.

Art. 3º É vedado o arrendamento das terras indígenas e qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena.

Art. 4º Fica instituído o Plano de Gestão Produtiva da Terra Indígena, aprovado em assembleia, que identificará as áreas destinadas à produção, à conservação, à agricultura tradicional e ao uso cultural.

Art. 5º A Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis editarão, em até cento e vinte dias, ato conjunto sobre o licenciamento ambiental das atividades de que trata este Decreto.

Art. 6º A Fundação Nacional dos Povos Indígenas editará, em até noventa dias, ato sobre o procedimento de aprovação comunitária e o registro eletrônico dos contratos, com prazo máximo de análise.

Art. 7º Fica instituído o Comitê de Coordenação do Plano, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e composto por representantes dos Ministérios da Agricultura e Pecuária; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; dos Povos Indígenas; da Fazenda; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

§ 1º Serão convidados a integrar o Comitê, sem direito a voto, representantes do Banco Central do Brasil, das instituições financeiras públicas federais, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Companhia Nacional de Abastecimento e de organizações de produtores indígenas.

§ 2º A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 8º As metas, os indicadores e os prazos do Plano serão estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado integrantes do Comitê.

Art. 9º A implementação deste Decreto não implicará aumento de despesa nem criação de cargos.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2027.

Anexo B. Diretrizes do projeto de lei da produção agropecuária indígena

Tabela 10. Conteúdo proposto para o projeto de lei

Tema	Diretriz
Objeto	Atividades agropecuárias, florestais e agroindustriais conduzidas por comunidades indígenas em suas terras
Posse e arrendamento	Reafirmação da posse permanente e do usufruto exclusivo; manutenção da vedação do arrendamento; definição dos contratos admitidos
Decisão comunitária	Assembleia, quórum, ata e registro como condições de validade dos contratos
Plano de gestão produtiva	Instrumento legal de planejamento do uso da terra, aprovado pela comunidade
Garantias	Autorização expressa de penhor da produção e cessão de recebíveis por cooperativas indígenas; autorização de aporte da União em fundo garantidor específico
Licenciamento	Diretrizes gerais, com tratamento diferenciado para áreas já abertas e para a agricultura familiar
Transparência	Auditoria independente, prestação de contas em assembleia e painel público
Organismos geneticamente modificados	Manutenção da regra atual; qualquer alteração depende de consulta prévia aos povos e de estudo técnico

Anexo C. Roteiro de regularização de um projeto produtivo

Tabela 11. Passos, documentos e prazos de referência

Nº	Passo	Documentos	Prazo de referência
1	Assembleia da comunidade	Convocação, lista de presença, ata com a decisão e a escolha da cooperativa ou associação gestora	30 dias
2	Plano de gestão produtiva	Mapa das áreas, culturas, rebanho, áreas de conservação e de uso cultural, aprovado em assembleia	60 a 90 dias
3	Licenciamento ambiental	Requerimento conforme o ato conjunto Funai e Ibama, com rito simplificado para áreas já abertas	conforme o ato
4	Contratos e registro	Contratos-modelo de serviços, insumos e venda, registrados eletronicamente na Funai	30 dias
5	Cadastro e crédito	Cadastro da agricultura familiar, CNPJ da cooperativa, proposta de crédito ou emissão de CPR	30 a 60 dias
6	Produção e acompanhamento	Plano técnico, seguro, receituário agronômico e rastreabilidade	safra
7	Prestação de contas	Relatório financeiro, auditoria e ata da assembleia de prestação de contas	anual

Elaboração própria. Os prazos são referências para o procedimento a ser fixado nos atos infralegais.